



PUTUSAN

Nomor 381 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULIANA alias YULI binti SURIANSYAH;**
Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/7 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan GM Arsyad, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau RT 13 Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Mei 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 6 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANA alias YULI binti SURIANSYAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Y12 dengan nomor IMEI 1 68219405 9282432, IMEI 2 862194059282424 dan SN 155253400800050;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari Saudari Yuliana alias Yuli;Dirampas untuk Negara;
- *Screenshot* percakapan pesan WhatsApp antara Saudari Yuliana alias Yuli dengan Saudara M. Andian Nur;
- *Screenshot* percakapan pesan WhatsApp antara Saudari Yuliana alias Yuli dengan Saudari Utami Ningsi alias Mimi;
- 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BCA ke aplikasi Dana dengan nomor

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085953793817 atas nama Yuliana tanggal 30 Mei 2025 pukul 21.33

WIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 15 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA alias YULI binti SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor IMEI 862194059282432, IMEI 2862194059282424 dan SN 155253 400800050;
 - Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Saudari Yuliana dengan Saudara M. Andian Nur;
 - *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Saudari Yuliana dengan Saudari Utami Ningsih alias Mimi;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp150.000,00 (dari rekening Bank BCA ke aplikasi Dana dengan Nomor 085953797817 atas nama Yuliana pada tanggal 30 Mei pukul 21.33 WIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 342/PID. SUS/2025/PT PLK tanggal 25 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 15 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA alias YULI binti SURIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mucikari”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor IMEI 862194059282432, IMEI 2 862194059282424 dan SN 155253400800050;
 - Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Saudari Yuliana dengan Saudara M. Andian Nur;
 - *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Saudari Yuliana dengan Saudari Utami Ningsih alias Mimi;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2026



- 1 (satu) lembar bukti transfer senilai Rp150.000,00 (dari rekening Bank BCA ke aplikasi Dana dengan Nomor 085953797817 atas nama Yuliana pada tanggal 30 Mei pukul 21.33 WIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Akta Pid.Sus/ 2025/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 12 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 26 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 12 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dan telah tepat menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan dan tepat menyatakan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana "Mucikari";
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal baru dalam kasasi Terdakwa yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2026



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 506 KUHP. Penuntut Umum berpendapat seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 506 KUHP, namun seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa namun demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pengaturan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengacuan pidananya diganti dengan Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan, maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2026



Orang tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka dalam perkara *a quo* akan diputus berdasarkan Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan peran Terdakwa mengajak Saksi Utami Ningsih untuk melayani berhubungan badan dengan Saksi M. Andian;
- Bahwa setelah disepakati, Saksi M. Andian memberi bayaran secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan kepada Saksi Utami Ningsih dan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menggantikan uang Terdakwa yang digunakan memesan kamar hotel dan sisa pembayaran sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Dana milik Terdakwa;
- Bahwa oleh karenanya lebih tepat Terdakwa dipersalahkan melakukan perekrutan terhadap Saksi Utami Ningsih dengan memberi bayaran untuk dieksploitasi melanggar ketentuan Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana eks Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 506 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Februari 2026** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wendy Pratama Putra, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Sutarjo, S.H., M.H.
t.t.d./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Wendy Pratama Putra, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 381 K/Pid/2026